

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 319/2530 พระภิกษุ อวบ ฯ
นาย วิเชียร ศิริพงษ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 525, มาตรา 1299, มาตรา 1469

เมื่อสามีทำหนังสือสละสิทธิในทรัพย์สินทั้งปวงให้แก่ภริยาที่พิพาทซึ่งในโฉนดมีชื่อ ภริยาถือกรรมสิทธิ์แต่ผู้เดียว ย่อมตก เป็นกรรมสิทธิ์ของภริยาโดยสมบูรณ์ หากจำต้องจดทะเบียนกันอีกไม่.

โจทก์ฟ้องอ้างว่าเป็นเจ้าของร่วมกับนางเฉลิม วัฒนารมย์ภริยาในที่ดินโฉนดที่ 73 ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อภริยาโจทก์ถึงแก่กรรมไปแล้ว จำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการได้ขายที่ดินดังกล่าวไป แล้วไม่ยอมแบ่งเงินที่ได้จากการขายที่ดินให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง จึงขอให้บังคับจำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 100,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การมีสาระสำคัญว่า โจทก์ได้ทำหนังสือแสดงเจตนาสละทรัพย์สินของโจทก์แก่ภริยาโจทก์แล้ว

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ได้สละที่ดินพิพาทให้ภริยาโจทก์ไปแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์โจทก์ถึงแก้กรรม ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้นาย
แลลา รัตนา เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คงมีปัญหามาสู่ศาลฎีกาเพียงข้อเดียวว่าโจทก์ได้สิทธิ
ที่ดินพิพาทให้นางเฉลิมไปแล้วหรือไม่ตามปัญหาดังกล่าว จำเลยนำสืบก่อนว่าโจทก์
เคยทำหนังสือสละทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดให้กับนางเฉลิม ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2
ซึ่งโจทก์ยอมรับว่าได้ทำหนังสือฉบับดังกล่าวจริง ศาลฎีกาได้พิเคราะห์ข้อความใน
เอกสารดังกล่าวซึ่งระบุไว้ตอนหนึ่งว่า "ทรัพย์สินทั้งหลายที่ข้าพเจ้ามีสิทธิร่วมกันกับ
นางเฉลิม วัฒนารมย์ ข้าพเจ้าขอมอบให้เป็นสิทธิแก่นางเฉลิม วัฒนารมย์ แต่ผู้เดียว
ข้าพเจ้าขอสิทธิอันจะพึงมีพึงได้นี้ นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2517 เป็นต้นไป
และต่อไปนี้นางเฉลิม วัฒนารมย์ มีสิทธิที่จะทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือจะให้ใคร
ยอมทำได้โดยบริบูรณ์ โดยมีต้องเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า" เห็นว่าตามข้อความดังกล่าวใน
เอกสารหมายเลข 2 โจทก์ได้สละสิทธิในทรัพย์สินสมบัติทั้งปวง ซึ่งรวมถึงที่ดินพิพาทให้
แก่นางเฉลิมแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2517 และเนื่องจากโฉนดที่ดินพิพาทมีชื่อ
นางเฉลิมแต่ผู้เดียวเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ กรณีจึงไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
กันอีก ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟัง
ไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ยรรยง อิทธิพงษ์-เสนอ ศรนิยม-ส่อง สุขะบุญณพันธ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ